

통 보

1. 제 목 : 잔여마약류 폐기에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원 약제실에서는 「마약류 관리에 관한 법률」에 따라 마약 및 향정신성의약품 입고에서부터 투약 관리 업무를 수행하고, 진료부서에서 사용하고 남은 마약류에 대해서는 수거하여 폐기처분 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

식품의약품안전처 「사용하고 남은 마약류의 폐기 보고 및 절차 합리화 방안」에 따르면, 사용하고 남은 마약류는 2주가 넘지 않는 기간 내에 신속히 폐기토록 권고 하고 있고, 「마약류관리에 관한 법률 시행령」제21조(몰수 마약류의 폐기방법)에서는 마약류를 폐기할 때에는 중화·산화·희석 등의 방법으로 마약류가 아닌 것으로 변화 시켜 폐기하도록 하고 있습니다.

또한 공단 「마약류 관리지침」제12조 (마약류의 반납)에서는 수거된 잔량마약류는 입회인의 입회하에 폐기하고, 그 근거(폐기 일시, 제품명, 규격, 수량, 폐기장소, 폐기방법 등의 기록과 증거사진)를 2년간 보관하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ○○●●병원 약제실에서는 사용하고 남은 마약류가 외부로 유출 또는 불법 사용되지 않도록 희석 등의 방법을 사용하여 신속히 폐기 처분하고, 폐기 처분 과정의 적법성을 확보하기 위하여 폐기시에는 입회인이 참가하여 폐기 약품명, 수량 등을 확인·기록하여 그 근거를 2년간 보관하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20.1월~'21.3월까지 ○○●●병원 잔여 마약류 폐기 실태를 확인한 결과, 약제실에서는 병동 등 진료부서로부터 회수된 잔여 마약류를 3개월 이상 금고에 장기간 보관한 후 분기 1회씩 평균 ###개(앰플, 바이알) 내외의 마약류를 한꺼번에 폐기 처리하면서 희석 등의 방법을 사용하지 않고 수거 시 상태 그대로 감염성 폐기물 용기에 폐기처분하고 있으며,

마약류통합관리시스템에 폐기 관련 정보를 사전 입력하고 있다는 이유로 실제 폐기 시에는 입회자가 폐기 마약류의 투약·조제일, 폐기 수량 등의 정보와 직접 대조·확인하는 절차가 없었고, 폐기 완료 후 내부 보고에도 잔여 마약류의 폐기 목록 및 수량에 대한 정보 없이 관리하고 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

○○●●병원 약제실에서는 마약류 통합시스템 시행 초기에 2주가 넘지 않는 기간 내 신속 폐기 사항은 '의료기관의 사정에 따라 시행'하는 것으로 관련기관으로부터 답변받아 분기별 폐기 방식을 유지하고 있고, 수거 시 상태 그대로 감염성 폐기물 용기에 넣어 폐기처분 하는 사항도 관련기관 질의 후 '기타의 폐기 방법'으로 인정받아 시행하고 있는 것이라고 의견을 제시하였습니다.

그러나 ○○●●병원의 자의적인 판단이 아닌 관련기관의 답변 내용을 참고하여 시행하고 있는 점을 감안하더라도, 식약처의 2주 권고 기간과 ○○●●병원 분기별 처리 간 기간 격차가 크고, 또한 3개월 이상 장기 보관 후 1회분 처리 대량의 마약류를 한꺼번에 폐기처분 함으로써 보관기간 동안 불필요한 관리 소홀 문제 발생, 안전 문제 발생 여지가 있으므로, 기관의 운영 사정을 고려하는 동시에 식약처의 권고 취지를 살려 신속 폐기될 수 있도록 폐기 기간을 조정하여 운용할 필요가 있는 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ ● ● 병원장은

- 식품의약품안전처 권고 사항에 따라 잔여 마약류를 장기간 보관하지 않고 신속히 폐기 처리 하시고,
- 폐기 시 입회인이 폐기 마약류 실 수량 등 폐기 목록과 대조·확인할 수 있도록 마약류 폐기 목록(품목, 수량 등)을 마련하시기 바라며, 폐기 약품명· 수량 등 관련 정보를 포함하여 구체적으로 보고하시기 바랍니다. (통보)